

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 301 del 19/07/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 152 del 19/07/2022

OGGETTO: *"Messa in sicurezza del territorio di Squillace lido - Regimentazione delle acque meteoriche nel centro abitato di Squillace lido".*
Avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.-

LOTTO CUP: C87B20000560001

LOTTO CIG: 901115612D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il Comune di Squillace è risultato assegnatario di un contributo pari ad € 500.435,00 concesso dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- con deliberazione n. 91 del 10.11.2021, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Messa in sicurezza del territorio di Squillace lido - Regimentazione delle acque meteoriche nel centro abitato di Squillace lido"*, redatto dal R.T.P. costituito da: Ing. Gilda Rita Lifrieri (Capogruppo/Mandatario), Ing. Giulia Abbruzzo (Mandante), Ing. Francesco Falcone (Mandante), Ing. Marika Vasta (Mandante/Giovane Professionista) e geol. Andrea Leuzzi (Mandante), per l'importo complessivo di € 500.435,00 suddiviso in € 319.229,58 per lavori a base d'asta, € 6.384,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 174.820,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con propria determinazione n° 434 in data 03/12/2022, si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che:

- la procedura di gara si è svolta in modalità telematica, utilizzando il Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm;
- entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 12:00 del giorno 31/12/2021, sono pervenute sul Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm, n. 03 plichi contenenti le relative offerte di gara;
- con determinazione n° 27 del 27/01/2022, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice, incaricata del controllo della documentazione amministrativa e dell'esame delle offerte tecniche ed economiche;

Evidenziato che con propria determinazione n° 137 del 04/04/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta RTI costituenda tra EDIL MAV s.r.l. (Capogruppo) con sede in via G. da Verrazzano C.P. 16 n. 11 a Catanzaro – P.I. 03054670793, ed impresa ROMANO s.r.l. (Mandante) con sede in loc.tà Baracconi snc a Jonadi (VV)- P.I. 03560180790;

Preso atto dell'attestazione del RUP, prot. n° 4169 in data 19/07/2022, di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, resa ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016, in seguito alla positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta RTI costituenda tra EDIL MAV s.r.l. (Capogruppo) e ROMANO s.r.l. (Mandante);

Considerato, inoltre, che da un attento esame della "Verifica del nulla osta antimafia" della ditta EDIL MAV s.r.l. (Capogruppo), richiesta in data 05/04/2022 alla Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) tramite il portale di AVCPass, emerge che non è stato possibile rilasciare immediatamente la comunicazione antimafia liberatoria, ma che la Prefettura-UTG competente provvederà ai conseguenti adempimenti istruttori; inoltre precisa che questa Stazione Appaltante potrà conoscere gli esiti del procedimento direttamente collegandosi con la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA);

Considerato, inoltre, che da un attento esame della “Verifica del nulla osta antimafia”, della ditta ROMANO s.r.l. (Mandante), è stata rilasciata Informazione Liberatoria Provvisoria ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020 n. 76 – protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia n. PR_VVUTG_Ingresso_0019638_20220512 del 12/05/2022;

Si precisa che qualora la comunicazione antimafia dovesse attestare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011, sarà cura dello scrivente darne opportuna comunicazione all’ufficio interessato, e, pertanto, viene introdotta nel contratto d’appalto la clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.), cioè la pattuizione con la quale i contraenti convengono “*espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite*”.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, l’istituto aggiudicatario in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l’affidamento del servizio;

Divenuta, pertanto, efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 l’aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di aggiudicare, in via definitiva, i lavori di che trattasi alla ditta RTI costituenda tra EDIL MAV s.r.l. (Capogruppo) con sede in via G. da Verrazzano C.P. 16 n. 11 a Catanzaro – P.I. 03054670793, ed impresa ROMANO s.r.l. (Mandante) con sede in loc.tà Baracconi snc a Jonadi (VV)- P.I. 03560180790, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 83,061 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 14,950% pari ad un importo netto di € 271.504,76 oltre € 6.384,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
2. di stabilire che la determinazione n° 137 del 04/04/2022, ha acquisito piena efficacia, coma da attestazione del RUP in data 19/07/2022 prot. n° 4169, che ha accertato il possesso in capo all’aggiudicatario definitivo dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli elaborati di gara;
3. di stabilire, altresì, che qualora la comunicazione antimafia dovesse attestare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011, sarà cura dello scrivente darne opportuna comunicazione all’ufficio interessato, e, pertanto, viene introdotta nel contratto d’appalto la clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.), cioè la pattuizione con la quale i contraenti convengono “*espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite*”;
4. di disporre l’invio delle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 comma 5, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
5. di evidenziare che il relativo contratto d’appalto per i lavori in oggetto, alle condizioni stabilite in sede di gara, potrà essere stipulato ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 9 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
6. di dare atto che la spesa per la realizzazione dei lavori di che trattasi sarà garantita con i fondi del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cod. – Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale
Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

